

1504512-39.2020.8.26.0296

Classe: Ação Penal - Procedimento Ordinário

Assunto: Roubo

Magistrado: MARCELO FORLI FORTUNA

Comarca: Jaguariúna

Foro: Foro de Jaguariúna

Vara: 1ª Vara

Data de Disponibilização: 02/06/2022

... 23 anos e já foi processado anteriormente por tráfico. Disse que não conhece Douglas Lopes Fernandes. Reforçou que o dinheiro que ostentava na internet era de seu trabalho, sendo a maioria nota de dois que colocava no meio para fazer graça. Ainda, que vendeu a moto que aparece na foto ostentando dinheiro no início de fevereiro ou março, ou melhor, trocou em outra moto com um tal de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Jaguariúna

Foro de Jaguariúna

1ª Vara

Rua Santo Antonio de Posse, 259, Jaguariuna - SP - cep 13911-016

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às17h00min

1504512-39.2020.8.26.0296 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1504512-39.2020.8.26.0296

Classe - Assunto

Ação Penal - Procedimento Ordinário - Roubo

Autor:

Justiça Pública

Averiguado e Réu:

WELINGTON BOTASSO CARDOSO e outros

Prioridade Idoso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). MARCELO FORLI FORTUNA

Vistos.

Vistos.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO, por intermédio de seu Ilustre Representante Legal em exercício neste juízo, no uso de suas atribuições legais, com base no incluso auto de Inquérito Policial (fls. 6-86), ofereceu denúncia contra WENDEL TEIXEIRA TELES, FELIPE MIRANDA ARAÚJO e WELINGTON BOTASSO CARDOSO, como incurso no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal. Alegou que, no dia 4 de novembro de 2020, por volta das 15h20min., na Rodovia SP-107, km 28,5, nesta cidade e Comarca de Jaguariúna, os réus, previamente ajustados e agindo em concurso com unidade de desígnios, subtraíram, para si, mediante violência e grave ameaça exercida com emprego de arma de fogo, R\$ 7.800,00 em dinheiro, 3 cheques preenchidos que totalizam a quantia de R\$ 13.000,00 e documentos pessoais pertencentes à vítima Valdemar José.

Narrou que, na data dos fatos, Valdemar José estava na empresa CNP – Central de Negócios do Produtor, e no interior de seu carro, Ford/New Fiesta, o qual estava no estacionamento do local, havia uma mala contendo os valores acima mencionados. Por volta das 15hs, a vítima notou a presença de uma motocicleta ocupada por dois indivíduos no local, depois identificados como sendo os denunciados Wellington e

Wendel, que ali estiveram para se certificarem de que a vítima ali estava. Cerca de vinte minutos depois, munidos de arma de fogo, Wendel, Wellington e Felipe, utilizando um GM/Vectra, cor verde, placas DAS-3384, se dirigiram ao referido local e lá renderam a vítima, anunciando o roubo. Felipe, portando um revólver, desferiu um tapa no rosto da vítima e o tirou de dentro do carro usando a força, e em seguida pisou em seu peito. Ato contínuo, Wendel entrou pela porta do passageiro, deu uma tapa em Valdemar e tirou a chave do contato para abrir o porta-malas. Wellington conduzia o veículo GM/Vectra na chegada e na fuga e também realizou a abordagem da vítima durante o roubo. No porta-malas, os roubadores subtraíram a pasta contendo R\$ 7.800,00 em dinheiro e 3 cheques que totalizam a quantia de R\$ 13.000,00. Levaram, também, documentos da vítima, inclusive o documento do seu carro Ford/New Fiesta. Destarte, a vítima viu pessoas tentando impedir a evasão dos agentes, mas não obtiveram êxito, tendo os roubadores fugido para local não sabido e incerto. Iniciadas as investigações, a Polícia identificou o proprietário do veículo GM/Vectra como sendo o denunciado Wendel. Identificou também o proprietário da motocicleta como sendo o denunciado Wellington, motocicleta esta que foi reconhecida pela vítima. Dias após os fatos, foram localizados os cheques e os documentos pessoais da vítima em uma Rodovia próxima à cidade de Engenheiro Coelho. O ofendido entrou em contato com a Polícia Civil de Jaguariúna e reconheceu Wellington e Wendel como sendo as pessoas que estiveram no local, fazendo uso da motocicleta, vinte minutos antes do roubo. Também reconheceu Felipe, Wellington e Wendel como os agentes que lhe roubaram. Imagens das câmeras de segurança do local confirmam a presença do veículo GM/Vectra no dia do roubo. Há também imagens do próprio roubo e da fuga dos indivíduos com o dinheiro. A vítima informou aos policiais que, no momento em que avistou a motocicleta no local, minutos antes do roubo, os ocupantes Weligton e Wendel cumprimentaram o funcionário Douglas, pessoa que havia visto o dinheiro sendo colocado no porta-malas e que, provavelmente, passou informações aos roubadores. (fls. 3-5).

Os réus foram presos temporariamente em 25/01/2021 (fls. 137-43).

A denúncia foi recebida e as prisões preventivas dos réus decretadas (fls. 95-96).

Os réus foram presos preventivamente em 29/01/21 (fls. 124-132).

Os réus foram citados (fls. 191-199) e apresentaram respostas à acusação (fls. 184-190 e 207-208).

Os réus não foram absolvidos sumariamente, sendo designada audiência de instrução, debates e julgamento (fls. 218-220).

Na instrução, foram ouvidas duas testemunhas de acusação (fl. 337), a vítima e uma testemunha de defesa, sendo, após, os réus interrogados (fls. 709-710).

O Ministério Público apresentou suas alegações finais por memoriais, pugnando pela condenação dos acusados nos termos da denúncia (fls. 739-747).

A defesa dos réus Felipe e Wellington apresentou suas alegações finais, requerendo, preliminarmente, a nulidade absoluta do reconhecimento feito pela vítima na fase investigatória, alegando irregularidades no procedimento, e, subsidiariamente, a absolvição dos réus por insuficiência probatória (fls. 751-762).

A defesa do réu Wendel apresentou suas alegações finais, requerendo a absolvição do réu por insuficiência probatória e, subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento de pena referente ao emprego de arma de fogo ou a impossibilidade de cumulação das causas de aumento de pena (fls. 772-786).

Eis, em suma, o relato.

Tudo bem visto e ponderado, passo a DECIDIR.

De início, afasto a preliminar arguida pela defesa dos réus Felipe e Wellington, consistente em vício no reconhecimento da vítima em solo policial, uma vez que não foi demonstrado o vício capaz de invalidar o ato.

Constata-se dos termos de reconhecimento de folhas 11-33 (fotográfico) e 69-71 (pessoal) que o procedimento previsto no art. 226 do CPP foi observado, tendo em vista que as fotos e os réus foram colocados com outras fotos e pessoas para o reconhecimento da vítima. Desse modo, afasto a preliminar arguida.

No mais, observo que não há qualquer vício capaz de inquinar de nulidade a presente ação penal, tendo sido observado adequadamente o rito previsto no Código de Processo Penal, bem como garantidos os princípios constitucionais da ampla defesa e

do contraditório em favor dos réus.

Passo a análise do mérito.

A pretensão punitiva deduzida em juízo é procedente, vejamos.

Trata-se de Ação Penal Pública incondicionada, objetivando-se apurar no presente processo a responsabilidade criminal dos réus anteriormente qualificados, pela prática dos delitos tipificados no artigo 157, §2º, inciso II, e §2º-A, inciso I, do Código Penal, que dispõe:

Art. 157 - Subtrair coisa móvel alheia, para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência a pessoa, ou depois de havê-la, por qualquer meio, reduzido à impossibilidade de resistência:

Pena - reclusão, de quatro a dez anos, e multa.

§ 2º A pena aumenta-se de um terço até metade:

II - se há concurso de duas ou mais pessoas;

§ 2º-A A pena aumenta-se de 2/3 (dois terços):

I - se a violência ou ameaça é exercida com emprego de arma de fogo;

Para que o crime se aperfeiçoe é preciso que o fato seja típico e antijurídico e o agente culpável. Assim considerando, é necessário analisarmos a figura típica do delito de roubo majorado, para concluirmos se as condutas do agente se subsumiram perfeitamente ao tipo legal.

O delito de roubo se constitui em verdadeiro crime complexo (aquele que é composto por fatos que individualmente constituem crimes), pois é formado pela conjugação do furto e do constrangimento ilegal. Em virtude desta característica do delito de roubo, tutela-se além da posse e da propriedade, a liberdade física e individual da pessoa.

O Código Penal dispõe sobre o roubo próprio e impróprio, no caso nos interessa analisar o tipo penal da primeira figura. No roubo próprio, previsto no caput do artigo 157 do Código Penal, o agente subtrai que significa tirar, retirar de outrem bem móvel para si ou para outrem com animus domini. Trata-se da mesma ação nuclear do delito de furto. Contudo, no caso, o agente além de subtrair o bem, emprega violência ou grave ameaça contra a pessoa.

Por fim, o delito se consuma no exato instante em que o agente subtrai o bem da vítima. Portanto, o roubo está consumado tão logo o sujeito, após o emprego de violência ou grave ameaça, retire o objeto material da esfera de disponibilidade da vítima, sendo irrelevante se chegou a ter a posse tranquila ou não do objeto do crime.

Pois bem.

Conjugando a presente análise do tipo legal com as provas produzidas nos autos, podemos concluir, sem qualquer dúvida, que os acusados praticaram o delito em questão, estando devidamente demonstradas nos autos a materialidade e a autoria delitiva.

A materialidade delitiva restou consubstanciada pelo boletim de ocorrência de fls.8-9, pelos autos de reconhecimento fotográfico de fls. 69-71 e pelos demais depoimentos prestados em juízo sob o crivo do contraditório.

A existência do crime, portanto, é certa.

A autoria e a responsabilidade penal dos réus restaram devidamente comprovadas nos autos, pois, vejamos.

Em primeiro lugar, o réu Wendel Teixeira Teles, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que veio um processo falando que estava sendo acusado e no dia em que foi preso estava na casa de um colega quando veio um mandado de prisão e não sabe o porquê, falando que estava sendo acusado em um assalto no artigo 157 por causa de seu carro. O carro Vectra era dele, porém tinha vendido o veículo no dia 5 de outubro e já não estava mais com o carro. Acredita que o crime lhe foi imputado apenas por causa do veículo, porque o policial perguntou se o vectra preto era dele, tendo dito que sim, mas que já tinha vendido o carro já. Afirmou que conhecia os acusados de vista. Tem 21 anos, nunca foi preso ou processado antes. Alegou que vendeu o veículo Vectra pela internet para um rapaz chamado Marcelo Ribeiro Neto que morava em Mogi Guaçu, tendo ele deixado contato e, quando foi para transferir o carro, o rapaz sumiu. Disse que o rapaz pagou pelo carro à vista e não transferiu o documento por conta disso. No dia dos fatos estava em sua casa, com sua avó, seu

pai e seus tios. Narrou ainda que não conhece Douglas Lopes Fernandes. Por sua vez, o réu Felipe Miranda Araújo, em seu interrogatório, negou os fatos. Disse que não sabe falar onde estava no dia, mas que não mexe com roubo ou esses tipos de coisas. Relembra que na data dos fatos era quase fim do ano e se recorda que estava em Artur Nogueira, que é sua cidade. Disse, ainda, que conhece os demais acusados e não sabe dizer porque o crime está sendo-lhe imputado. Disse também que não conhece Douglas Lopes Fernandes.

Já o réu Welington Botasso Cardoso, em seu interrogatório, negou os fatos. Narrou que não sabe porque está sendo acusado. Disse que trabalhava em sua adega de bebidas e que postava fotos com dinheiro em suas redes sociais para ostentar e chamar atenção de meninas. Falou que conhece os demais acusados porque eles frequentavam sua adega, mas que não convivia com eles. Tem 23 anos e já foi processado anteriormente por tráfico. Disse que não conhece Douglas Lopes Fernandes. Reforçou que o dinheiro que ostentava na internet era de seu trabalho, sendo a maioria nota de dois que colocava no meio para fazer graça. Ainda, que vendeu a moto que aparece na foto ostentando dinheiro no início de fevereiro ou março, ou melhor, trocou em outra moto com um tal de Vitor, o qual não conhecia bem, sendo que conheceu Vitor na loja de motos de seu irmão.

Em que pesem as negativas dos acusados, elas encontram-se isoladas nos autos. Isso porque as versões apresentadas pelos acusados se mostraram fantasiosas e desconexas dos demais depoimentos prestados em juízo, bem como das outras provas produzidas nos autos.

Nesse contexto, é importante destacar de início que as palavras da vítima assumem enorme relevância, principalmente quando estão coerente com as demais provas. Exatamente por isso, passemos à transcrição da narrativa da vítima, para em sequência analisarmos a questão do reconhecimento.

Nesse sentido, a vítima do roubo, senhor Valdemar José declarou que estava dentro da empresa CNP, próximo à Holambra, e era mais ou menos 14:40, sendo que antes disso, lá pelas 14:30, uma moto parou no local, ficou olhando e cumprimentou um funcionário que trabalhava para seu filho. Quando faltava pouco para as três, os indivíduos entraram em um veículo e, enquanto estava no carro com os vidros abertos, anunciaram o assalto. Um foi pelo lado direito e outro pelo vidro do lado esquerdo para pegar a chave, porque sabiam que havia dinheiro no porta malas do carro. Abriram o porta malas e pegaram a pasta de dinheiro com os documentos e saíram correndo até o carro que eles estavam e foram embora. Foi muito agredido pelos indivíduos, sendo que um deles é muito violento, o qual o pegou pelo pescoço com uma arma, o jogou no chão e pisou em cima. Declarou, ainda, que os roubadores foram presos cerca de quinze a vinte dias depois do crime. O cara que estava com o veículo é conhecido na cidade de Artur Nogueira. Pois tem um filho que mora em Holambra há mais de vinte anos e ele conhece bem. O pessoal da segurança de Artur Nogueira sabia o endereço onde estava o indivíduo do veículo, seu nome e a placa. Ficaram de campana, mas não conseguiram pegar porque eles estavam na praia. Depois de um tempo ficou sabendo que a polícia havia prendido eles. Não conhecia os réus antes. Declarou que há 40 anos trabalha com plantas e flores e Holambra é um local de abastecimento, sendo que tem muitas empresas que não recebem cartão de crédito nem débito, só dinheiro, por isso tem que levar uma quantia de dinheiro para fazer as compras. Como é atacadista, tinha uma quantia de dinheiro na pasta para fazer as compras, para suprir sua empresa e essas pessoas sabiam que tinha o dinheiro. Desconfia que quem informou os roubadores acerca do dinheiro foi um funcionário que trabalhava para de seu filho há um ano e meio ou dois anos, porque só ele sabia que havia o dinheiro. Essa pessoa sabia que tinha dinheiro dentro de uma pasta no porta malas, porque tirou um dinheiro para pegar uma marmita de comida para almoçar e ele viu pegando do pacote de dinheiro. Depois esse pessoal veio e o assaltaram. Disse que recuperou os documentos. Narrou que seu filho trabalha no CNP como terceirizado há mais de nove anos. Momento antes dos fatos, uma moto entrou e, de longe, acenou com o dedo para o funcionário de seu filho, mas, indagado, o funcionário disse que não conhecia aquelas pessoas. Tem certeza que o funcionário sabia que aquelas pessoas eram suas amigas, porque não tem como alguém saber que tinha dinheiro dentro do porta malas do carro, se não vissem abrindo a pasta para pegar dinheiro e

dar para ele pegar a marmita. Ele sabia que tinha dinheiro ali. Mais ou menos uma hora uma hora e pouco foi assaltado. Reconheceu aquela moto que buzinou na delegacia de Jaguariúna. Aquele era um dos assaltantes. Na moto tinha dois indivíduos. Tinha um moreno e outro branco magrinho que era que foi mostrado agora. Era uma moto preta com vermelho, mais ou menos assim. Ficou praticamente em choque porque tem 70 anos e problema cardíaco desde 2002, sendo que teve três infartos, vascular isquêmico, fez quatro safena e quatro mamária. Eles o derrubaram e pisotearam, fazendo-o de gato e sapato e ninguém fez nada. A empresa CNP é privada e tem portaria e o assaltaram dentro do CNP. Quando anunciaram o assalto eles já foram direto. Um do lado direito com revólver na sua cara e pegando na camisa e pelo pescoço. O outro entrou pelo lado do motorista que estava com o vidro aberto pegou a chave e já abriu o porta malas cataram a pasta e saíram. O que estava o segurando, puxou-o para fora do carro, pisoteou e chutou e saíram correndo. O veículo era um Vectra chumbo ou preto. Dois funcionários de uma loja tentaram chutar os roubadores, mas não conseguiram fazer nada, porque imediatamente entraram no carro e saíram correndo. Recuperou os documentos, a pasta e os cheques, mas não o dinheiro. Os roubadores ostentavam o dinheiro com as motos, mostrando os dinheiros que roubavam. Eles ostentavam com a moto esse pessoal, ostentavam o pacote de dinheiro. Inclusive o que lhe roubou, ostentou no dia seguinte o dinheiro com a moto. Publicou foto com dinheiro na mão que tinha roubado. Mostravam o dinheiro que tinha roubado. Reconheceu na delegacia o cara da moto e o rapaz que colocou o revólver. Os outros não teve condições. Estava em choque. Eles montaram no carro e saíram. Deu para reconhecer quem tomou a chave e quem colocou o revólver nele. E o cara da moto e o outro que estava na garupa. Esses, mais ou menos, sabia quem eram. Ainda, que era uma moto preta e vermelha e grande. Afirmou que quando foi chamado na delegacia de Jaguariúna reconheceu o cara da moto e o cara que lhe colocou o revólver. Quando a moto chegou, ficou no local por cerca de 15 minutos. Buzinou para o outro e foi embora. Estava cerca de 15 ou 20 metros de distância da outra pessoa que estava conversando que tinha conhecimento porque era terceirizado de seu filho. Os condutores da moto estavam sem capacete. Chegaram e tiraram os capacetes. Fez o boletim de ocorrência pela delegacia e pela polícia rodoviária. Disse que o nome do funcionário de seu filho que estava no local é Douglas. Ele foi ouvido na delegacia. Ele é a pessoa que conhece esse pessoal todo, porque não há como alguém saber que tinha dinheiro no porta malas do carro, sendo que ele foi a pessoa que viu tirar o dinheiro da pasta para comprar marmita. Quanto ao reconhecimento é importante destacar o feito na seara policial e o feito em juízo.

Em juízo, ao ser mostrado os réus que estavam no CDP Campinas (réu Wendel), na Penitenciária 2 de Hortolândia (réu Felipe) e na Penitenciária 3 de Hortolândia (réu Wellington) a vítima afirmou o seguinte:.

No CDP. Campinas narrou que acredita que o numero dois estava (réu Wendel). É o que tem as características mais semelhantes. Teria sido a pessoa que entrou no lado direito do vidro do carro aberto e ele teria pegado a chave.

Na p2 de Hortolândia inicialmente disse que não reconheceu nenhum réu. Disse que tem dúvida no três (réu Rafael). O que assaltou são todos jovens, são pessoas jovens como ele. Depois de esclarecer pontos, disse que tem certeza de que não são os outros dois.

Na delegacia reconheceu o cara que pulou no pescoço para pegar a chave do veículo.

Na p3 de Hortolândia, questionado se tinha condição de reconhecer um dos três.

Disse que os três estava no jogo. Porém, esclarecido que apenas um estava o crime, disse que o número três (réu Wellington) acha que é o cara da moto que fez a tocaia antes de fazer o roubo. Os três assemelham muito com o grupo que estava. Confirmou, porém, que número três era o cara que estava com a moto.

Esclareceu que foi um choque muito grande. Disse, como já transcrito que reconheceu muito na delegacia o cara da moto e o cara que colocou a arma no pescoço.

Na delegacia, como se verifica a partir de fls. 11 até 33, a vítima reconheceu os três réus, ao consultar várias fotos de pessoas semelhantes.

A vítima reconheceu sem sombra de dúvidas Wendel Teixeira Teles e Wellington Botasso Cardoso como sendo os ocupantes da motocicleta que foram até o local minutos antes

do assalto, reconhecendo-os, pois, eles haviam tirado o capacete e cumprimentado Douglas.

A vítima também reconheceu sem sombra de dúvidas a fotografia de FELIPE MIRANDA ARAUJO como sendo o indivíduo que o abordou e que portava a arma de fogo.

Por fim, também reconheceu sem sombra de dúvidas Wendel Teixeira Teles como sendo o indivíduo que entrou pelo lado do passageiro e pegou a chave do veículo

O ponto de partida é observar que em ambos os reconhecimentos foram observados os requisitos do art. 226 do CPP. Embora a nobre e brilhante defesa argumente que não houve a observância na delegacia de polícia, não é isso que se observa nos autos de reconhecimento citados. Tais termos constam de fé pública devidamente assinado pelo servidor responsável. Assim, eventual prova em contrário de que não foram mostradas várias fotos para a vítima seria ônus da defesa, que no caso não foi produzida de forma exitosa.

Em segundo lugar, a vítima em seu depoimento em juízo foi contundente em afirmar que foi um choque muito grande, estava com operação cardíaca e se mostrava assustada. Embora tenha dito que na seara policial reconheceu somente o rapaz que retirou a chave e o outro da moto, o que se verifica nos autos, talvez pela idade e pelo choque a respeito dos fatos é que, na seara policial reconheceu os três, inclusive o réu Felipe que ela disse que era o mais agressivo.

Note-se que em juízo, a vítima não descartou o réu Felipe, mas afirmou que ele era parecido, o que não exclui o valor do elemento informativo produzido na seara policial

Além disso, a vítima, logo após o crime, se não demonstrado qualquer tipo de induzimento pela autoridade policial, tem melhor condições de conhecer os indivíduos do que em juízo posteriormente.

É certo que a jurisprudência da Corte de vértice, o colendo STJ, passou a compreender que a inobservância do procedimento previsto no art. 226 do CPP geraria nulidade do ato. Tal posição deve ser interpretada em seu contexto geral, não somente como uma forma de inutilização da prova em face da acusação, mas também como uma forma de se garantir força ao reconhecimento feito na seara policial com a observância do artigo 226 do CPP.

Não poderia ser outra a interpretação, sob pena de o reconhecimento ser desnecessário na busca pela descoberta da autoria. Tornar o reconhecimento como mero argumento defensivo de nulidade do processo invalida a ideia de um processo justo e proporcional, seja no viés de proibição de qualquer excesso ou proteção insuficiente.

Ora, se o reconhecimento feito sem a observância do 226 do CPP gera nulidade, o reconhecimento feito com tal observância deve ser plenamente válido e, se renovado em juízo dentro de todas as peculiaridades de tal tipo de prova, deve ser passível de ser usado como fundamento para a condenação, em conjugação com as demais provas. Afirma-se que suas peculiaridades devem ser observadas, afinal para qualquer pessoa é difícil renovar meses após os fatos o reconhecimento em juízo, sendo certo que o prestígio das regras de reconhecimento na seara policial serve exatamente para se ter mais segurança na utilização dessa prova em juízo.

Além disso, o relatório de investigações de folhas 41-50 trouxe imagens capturadas pelas câmeras de segurança do estabelecimento comercial e observa-se três indivíduos exatamente no contexto narrado pela vítima. Embora não seja possível identificá-los pela câmera, observa-se que há um indivíduo armado que seria o réu Felipe como descrito pela vítima na seara policial e o que lhe agrediu correndo com os demais em fuga para o Vectra.

Note-se que, sobre o Vectra em questão havia informações que ele estava sendo utilizado para a prática de crimes na Comarca de Artur Nogueira sendo que o investigador Carlos relatou que Felipe e Wendel foram vistos e abordados no veículo.

Inexiste, desse modo, qualquer óbice ao reconhecimento dos réus, bem como se verifica a completa ausência de motivos e provas que inviabilizem os depoimentos da vítima e dos policiais; assim sendo, cotejadas as narrativas prestadas por aquelas com a argumentação precisa dos investigadores de polícia, além das demais provas juntadas ao processo - v.g. as imagens das câmeras de segurança e o relato

desconexo e impreciso dos réus – pode-se concluir, de forma segura e extrema de dúvidas, pela responsabilização criminal dos acusados. Acrescente-se que as demais provas produzidas reforçam a participação dos acusados, corroborando os fatos descritos na denúncia.

Nesse sentido, a testemunha arrolada pela acusação, Carlos Eduardo de Brito, investigador de polícia, ouvido em juízo, afirmou que a vítima estava no estacionamento da empresa CNP, quando um veículo Vectra de Artur Nogueira entrou e três elementos saíram do carro. Dois abordaram a vítima. Felipe abordou a vítima com a arma e Wendel foi até o lado do passageiro e pegou a chave na ignição. Atrás tinha mais um indivíduo não identificado. O quarto estava protegendo o carro. Abriram o porta malas e foram exatamente na pasta marrom da vítima, sendo que tinham várias pastas que a vítima mostrou no dia. A vítima falou que eles pegaram exatamente a pasta marrom e levaram embora. Como tinha câmera de segurança no local, posteriormente pegaram a placa do veículo. Foi informado que as imagens do local ficavam guardadas por apenas três dias, mas que havia sido tirado fotos dos fatos, printado a tela. O restante não conseguiram ver. Entraram em contato com o pessoal de Artur Nogueira, passando a placa do veículo. Eles abordaram esse carro em Artur Nogueira e estavam o Wendel e Felipe no carro. Mandaram as fotos do carro. Com isso levantaram o facebook do Wellington e pegaram fotos da moto XRE preta. Duas fotos, uma está no relatório, a foto de uma selfie de Wellington com a moto atrás XRE preta com vermelha. Nisso a vítima foi à delegacia. Já tinham qualificado os possíveis autores. Depois a vítima contou que, antes de ser assaltada, estava com Douglas, que é um funcionário terceirizado de seu filho e que abriu o porta malas, pegou dinheiro da pasta e deu para ele comprar almoço para ela. Depois, abriu o porta malas novamente pegou e deu dinheiro para Douglas arrumar um pneu de uma van da vítima. Nisso ele não voltou mais para a empresa. Ele alegou que estava com dor na costela e falou que ia ficar em casa. Antes de ir embora, entrou uma moto XRE preta e vermelha com dois indivíduos parou próximos a eles e tiraram os capacetes. A vítima reconheceu Wellington dirigindo a moto e Wendel na garupa. Wellington cumprimentou Douglas e, logo depois, pegaram a moto e saíram. Depois de vinte minutos ou meia hora a vítima foi assaltada. Douglas foi fazer o que tinha que fazer e não voltou para a empresa mais e foi assaltada a vítima. Depois foi representado por mandado de busca e prisão temporária, sendo encaminhado para a delegacia de Artur Nogueira. Lá disseram que os dois, Wellington e Felipe, estavam sendo investigados faz tempo já por roubo na cidade. E que em um desses roubos eles foram identificados. Cumpriram a prisão temporária contra os dois. Fizeram operação conjunta com a Polícia Militar e com a Guarda Municipal e conseguiram pegar o Felipe e o Wellington na casa do Wellington. Tentaram fugir, subindo pelo telhado. Machucaram a perna. Acharam também drogas com os dois. O delegado fez o flagrante dos dois por tráfico e foi reconhecido pessoalmente em Artur Nogueira. No outro dia, foram buscar e trouxeram para Jaguariúna. Chamaram a vítima, a qual foi à delegacia e reconheceu cada um, indicando a participação de cada um. Informou que não conhecia os acusados antes. Referente à apreensão do veículo utilizado na prática do crime, disse que ficaram sabendo cerca de um mês depois que o veículo estava preso em Mogi Guaçu. Ligaram lá e lhe disseram que receberam uma denúncia de que um carro sedan rodando com indivíduos dentro. A Polícia Militar foi até o local e encontrou o veículo abandonado. Esclareceu que a vítima disse que é vendedor e que ficam várias pastas e malas no porta malas do carro dela, inclusive tendo mostrado a ele quando ela foi fazer o reconhecimento na delegacia. A vítima não relatou que os roubadores perguntaram acerca do dinheiro. Disse que os roubadores já chegaram batendo nela e foram abrindo o porta malas. Participou das investigações que ocorreram em Artur Nogueira. Não visualizou a moto com as características. As imagens do Wellington com a moto vermelha foi achada por ele no Facebook do acusado. Quando a vítima foi até a delegacia, ela disse que tinha acontecido alguns fatos antes do ocorrido e, por isso, decidiu pesquisar. A vítima indicou a descrição da moto e depois foi mostrada a foto do Wellington com a moto, tendo a vítima reconhecido a moto da foto como sendo a que foi até o local dos fatos antes do assalto. Ela estava desconfiando do Douglas, achando que ele teria dado a fita para os caras, porque só ele viu a pasta no porta malas do carro. Não

fez investigações acerca da apreensão do veículo, porque o carro foi encontrado abandonado. Disse que o responsável pelo comércio onde aconteceram os fatos não gravou as imagens das câmeras de segurança. As imagens expiraram e ele não gravou. Não conhecia os acusados. Depois dos fatos, os acusados foram para praia. Foram para a baixada santista. Depois do assalto eles sumiram da cidade. Depois de um mês ou um mês e pouco eles voltaram. O carro utilizado no crime foi um Vectra. O veículo não vale mais que R\$ 15.000,00.

A testemunha arrolada pela acusação, Alexandre Araújo Picagle, investigador de polícia, ouvido em juízo, prestou depoimento no mesmo sentido. Narrou que a vítima registrou boletim de ocorrência, informando os fatos. Iniciaram as diligências para tentar esclarecer os fatos. Nas investigações falaram com os policiais de Artur Nogueira e conseguiram as fotos. Chamaram a vítima para fazer, inicialmente, reconhecimento fotográfico por meio de álbum. A vítima, durante o reconhecimento, declarou que, minutos antes de acontecer o roubo, passaram em uma moto Wendel e Wellington. Posteriormente, após vinte ou trinta minutos, veio um Vectra cor escura com, aparentemente, quatro indivíduos. Três desceram e, segundo a vítima, Felipe o abordou com arma de fogo, agredindo a vítima, Wendel tirou a chave do carro da vítima, agredindo a vítima também. Wendel foi até o porta malas que tinha várias pastas e, justamente, pegou a pasta que tinha o dinheiro. O local onde foi feito o roubo é um parque comercial onde tem várias lojas. Conseguiu o monitoramento e levantou a placa do veículo. Posteriormente, conseguiram a rede social e identificaram a moto. Foi solicitado, após o reconhecimento fotográfico, mandado de busca e prisão temporária na cidade de Artur Nogueira. Diligenciaram até lá, pedindo apoio da polícia civil de Artur Nogueira e da polícia militar. Tiveram êxito em prendê-los. Na prisão, a investigadora Ana Paula junto com os policiais militares conseguiram fazer uma prisão em flagrante de tráfico do Felipe e do Wellington. Após o flagrante, trouxeram os acusados para fazer o reconhecimento pessoal. A vítima, sem sombra de dúvidas, reconheceu os três como sendo os autores do roubo. Inclusive a vítima deu detalhes, reconhecendo o boné que o Felipe portava. Narrou ainda que não conhecia os acusados. Esclareceu que primeiro houve um reconhecimento fotográfico e depois um reconhecimento pessoal. Os acusados eram de Artur Nogueira. Os bens não foram recuperados. Não conhecia a vítima. A vítima não era de Jaguariúna e não se lembra de onde era. A vítima disse que tinha um funcionário de alguém. Esse funcionário, quando chegaram os caras da moto, segundo a vítima, ela entendeu que o funcionário conhecia os integrantes, principalmente o Wellington. E ela achou estranho porque ela guardou a pasta dentro do porta malas e só mexeu na pasta no local para pagar o funcionário. Foi para pagar alguma coisa. Comida ou alguma coisa assim. Retirou o dinheiro da pasta. Segundo a vítima, foi especificamente na pasta que só a vítima sabia e o funcionário, o qual não se recorda o nome. Pela sua experiência não foi acaso, porque foi bem específico. Pela dinâmica do roubo e pelo que a vítima explicou, depois que a vítima pagou o funcionário, só ela viu tirando do local. Wendel tirou a chave do contato e foi pegar aquela pasta. Comumente, dão uma geral no cara, revista o carro no interior e depois vão ver o porta malas. Foram muito certos no porta malas. Já estavam sabendo onde iriam encontrar o dinheiro. Esclareceu ainda que, devido ao trâmite administrativo e o tempo que levou para o boletim de ocorrência chegar até a investigação, as imagens da câmera de segurança expiraram. Contudo, o funcionário do comércio tirou prints das imagens que mostraram toda dinâmica do ocorrido. Os réus negaram tudo e permaneceram calados. Segundo a vítima, havia várias pastas no porta malas. Não se recorda da vítima ter informado que os roubadores perguntaram onde estava o dinheiro. Que há na delegacia um pessoal que fica na frente registrando boletins de ocorrência e a indagação não foi feita. Só chega para investigação depois que o delegado despacha. A foto e qualificações foi o pessoal de Artur Nogueira que enviou, inclusive a da moto. A foto foi apresentada para a vítima depois que foi feito o reconhecimento fotográfico sem a moto, depois foi apresentada. Não sabe o motivo da não captação das imagens da motocicleta no local. O investigador Carlos conversou com o responsável da segurança. Pediram as imagens, mas foi justificado que expiraram. Participou da busca em Artur Nogueira em uma residência. Não se recorda de ter visualizado a moto. O carro foi localizado em



Mogi Guaçu. Não se lembra de ter encontrado pessoas com o carro. Não se recorda de ter feito investigações acerca das pessoas que estavam em posse do veículo. Disse, ainda, que é policial civil há mais de vinte anos. Conheceu o Wendel só depois da investigação. Participou da investigação. As investigações foram feitas através de informações da vítima e também da apuração junto com a colaboração dos policiais de Artur Nogueira. Conseguiram com os policiais de Artur Nogueira a qualificação dos suspeitos. Com base nisso, convidaram a vítima para fazer um reconhecimento fotográfico. Chegaram aos suspeitos através das investigações. Primeiro pela placa do veículo. Tinha um grupo de policiais. Eles ficaram sabendo desse roubo e que tinha um veículo com essa placa que se envolveu num roubo na cidade de Artur Nogueira. Em comunicação, os policiais de Artur Nogueira disseram que podia ser o pessoal que já era alvo deles. O Wellington e o Felipe já tinham mandado de prisão por roubo expedido contra eles pela cidade de Artur Nogueira. Não sabe se o réu Wendel conhece os demais réus, porque eles permaneceram calados. Eles negaram os fatos e permaneceram calados quando do depoimento deles. Não foi até Mogi Guaçu. Foi cumprir mandado de prisão e busca e apreensão na cidade de Artur Nogueira em um endereço. O pessoal de Mogi Guaçu que localizou o veículo. Na delegacia de polícia de Jaguariúna, as pessoas ficam na frente para registrar os boletins de ocorrência. Depois do registro, é repassado a Autoridade Policial, a qual despacha para o setor de investigações. Esse boletim foi para o setor de investigação.

Registre-se que pequenas contradições periféricas não interferem no fato principal. Anoto que o simples fato de as testemunhas ouvidas serem policiais nada significa para que sejam desconsiderados seus depoimentos ou que estes sejam recebidos com reservas; ora, como se pôde observar, os depoimentos dos agentes da lei guardaram clara verossimilhança com as narrativas depreendidas pelas vítimas do roubo.

Neste compasso, imprescindível salientar que é entendimento pacífico em nossa jurisprudência que os depoimentos de policiais, apenas pela sua condição, não podem ser desconsiderados ou desacreditados; em primeiro lugar porque, constitucionalmente, são policiais aptos, como qualquer cidadão, a prestar testemunho sob o compromisso da lei. De outra forma, seria incoerente negar a quem tem por função salvaguardar a ordem pública o direito (e o dever) de prestar contas de sua função, justamente quando a cumpre a contento.

A desconsideração de depoimento de policial somente procede quando decorre de atos de parcialidade, motivados por vingança ou perseguição, e desde que comprovados de forma segura e objetiva, o que efetivamente não veio a ser configurado nestes autos.

Por fim, a testemunha de defesa, Vitor Mateus dos Santos, disse não saber nada sobre os fatos. No mais, informou que comprou a moto do réu Wellington no começo do ano de 2020 e que está com ela até os dias atuais.

Portanto, não há dúvidas quanto à autoria dos réus, uma vez que, analisando o conjunto probatório, não restam dúvidas de que os réus foram autores do crime, não merecendo acolhida a tese de absolvição por negativa de autoria ou insuficiência de provas.

Ademais, em cumprimento ao dever constitucional de fundamentação quanto à autodefesa, saliento que as versões apresentadas pelos acusados são fantasiosas e permanecem isoladas nos autos, tendo em vista que eles não apresentaram quaisquer provas que as comprovassem.

Neste ponto, a alegação do réu Wendel não pode prosperar.

Isso porque, embora o acusado tenha alegado que vendeu seu veículo Vectra a uma pessoa da cidade de Mogi Guaçu antes dos fatos criminosos e que o comprador pagou pelo veículo em dinheiro, mas que não o transferiu ao comprador porque ele sumiu, ele não apresentou qualquer prova que demonstrasse a efetiva ocorrência da venda do veículo.

Desse modo, não há como acolher suas alegações, uma vez que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP.

No mesmo sentido, não prospera a alegação do réu Wellington.

Isso porque, o acusado também alegou que vendeu sua moto XRE preta e vermelha antes do acontecimento criminoso, apresentando fotos de uma outra pessoa com a moto e produzindo prova testemunhal nesse sentido. Contudo, não apresentou documentos que

demonstrassem a ocorrência da venda do veículo, como recibo de compra e venda, depósito do valor da venda ou até o recibo de venda da moto que alegou ter adquirido no negócio em tese realizado.

As alegações de Felipe, do mesmo modo encontram-se isoladas, até mesmo porque são genéricas, não apresentando qualquer justificativa plausível para imputação ilegítima do crime em questão.

Desse modo, não há como acolher suas alegações, uma vez que a prova da alegação incumbe a quem a fizer, nos termos do art. 156 do CPP.

Neste sentido:

"A comprovação de alibi para fulcrar a tese de negativa de autoria é ônus da defesa, nos moldes do art. 156, do CPP, de sorte que se esta não fundamenta sua assertiva por meio de quaisquer elementos, limitando-se a meras alegações, faz derruir a versão apresentada" (Ap. Crim. 2009.004387-0-SC, 2ª C., rel. Salette Silva Sommariva, 22.04.2010, v.U).

Em suma, as negativas expendidas pelos acusados, quando de seus interrogatórios, restaram absolutamente isoladas e, por isso mesmo, sem aptidão para infirmar os elementos deveras sólidos contra eles produzidos. É que os réus se limitaram a negar a imputação sem, contudo, apresentar justificativas plausíveis para os reconhecimentos seguros feitos pela vítima e as imputações a eles atribuídas pelos ilustres investigadores de polícia.

Assim, o elemento subjetivo do delito, consistente no dolo dos agentes, ficou demonstrado, uma vez que pela análise das provas colhidas, é certa a vontade dos réus em subtrair a coisa alheia móvel, com o fim especial de tê-la para si, caracterizando o denominado animus rem sibi habendi.

Em seguida o delito de roubo se deu na forma consumada.

A doutrina e jurisprudência atual apontam no sentido de que o delito de roubo se consuma com a disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência. Foi o que ocorreu, como visto e explicitado pelos depoimentos e demais provas arroladas aos autos.

Nessa acepção, Cezar Roberto Bitencourt, em seu Tratado de Direito Penal, volume III (p. 104):

"A consumação do crime de roubo se perfaz no momento em que o agente se torna possuidor da res furtiva, subtraída mediante violência ou grave ameaça, independente de sua posse mansa e tranquila".

No mesmo sentido, posicionou o Superior Tribunal de Justiça, in verbis:

"A consumação do crime de roubo ocorre com a simples disponibilidade, ainda que momentânea, da res furtiva, desde que cessada a violência, prescindindo a posse tranquila e a saída da coisa da esfera de vigilância da vítima" (STJ, 6ª Turma, decisão unânime, Rel. Ministro Paulo Medina, REsp nº 476.375-0 MG, j. 26/06/2003). Inobstante, não é outra a posição do Supremo Tribunal Federal, conforme decisão proferida no HC 92450/DF, rel. orig. Ministro Marco Aurélio, rel p/acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 16.9.1008, 1ªT, publicado no informativo n. 520, in verbis:

Roubo e Momento Consumativo - 2

A Turma reafirmou a orientação desta Corte no sentido de que a prisão do agente ocorrida logo após a subtração da coisa furtada, ainda que sob a vigilância da vítima ou de terceira pessoa, não descaracteriza a consumação do crime de roubo. Por conseguinte, em conclusão de julgamento, indeferiu, por maioria, habeas corpus no qual se pretendia a tipificação da conduta do paciente na modalidade tentada do crime de roubo, ao argumento de que o delito não se consumara, haja vista que ele, logo após a subtração dos objetos da vítima, fora perseguido por policial e vigilante que presenciaram a cena criminosa e o prenderam em flagrante, recuperando os pertences - v. Informativo 517. Reputou-se evidenciado, na espécie, roubo frustrado, pois todos os elementos do tipo se consumaram com a inversão da posse da res furtiva. Vencido o Min. Marco Aurélio, relator, que concedia a ordem para restabelecer o entendimento sufragado pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo que, por reconhecer a hipótese de tentativa, reduzira a pena aplicada ao paciente. HC 92450/DF, rel. orig. Min. Marco Aurélio, rel. p/ o acórdão Min. Ricardo Lewandowski, 16.9.2008. (HC-92450)

No caso em tela, as provas são cabais no sentido de que os réus, após o emprego de

grave ameaça, por meio do emprego de arma de fogo, subtraíram para si os objetos narrados na denúncia, consumando o crime.

Em sequência, quanto à configuração das causas de aumento tipificadas na denúncia, todas restaram devidamente demonstradas nos autos, sendo, portanto, caso de reconhecimento, vejamos.

Inicialmente, cumpre esclarecermos que além da figura simples do crime de roubo, o Código Penal dispõe sobre "figuras qualificadas" do delito. Tratam, na verdade, de causas de aumento de pena que influem na terceira fase de dosimetria da pena.

Dentre essas causas de aumento de pena, interessam para o presente processo crime as previstas nos §2º, inciso II: concurso de agentes -; e §2º-A, inciso I, emprego de arma.

Pois bem.

Quanto à qualificadora do concurso de agentes, brilhantes são os ensinamentos do Procurador de Justiça Rogério Greco em seu Curso de Direito Penal VIII, p. 38.

"Para que se configure a mencionada qualificadora basta, tão somente que um dos agentes seja imputável, não importando se os demais participantes possuem ou não esse status. Assim, se três pessoas resolvem praticar a subtração, sendo que duas delas são menores de 18 anos, ainda assim estaremos diante da possibilidade de aplicação da qualificadora."

"Por outro lado, a lei penal exige o concurso, isto é, o acordo de vontades dirigido à finalidade comum de subtrair coisa alheia móvel. Para tanto, faz-se mister verificar o vínculo psicológico que unia os agentes na prática do mesmo crime"

Em verdade, a referida qualificadora restou bem comprovada pelo depoimento da vítima ouvida em juízo, que foi firme em relatar que todos os réus contribuíram para a prática criminosa.

Além disso, para essa compreensão também corroboraram as imagens das câmeras de segurança, bem como os depoimentos dos policiais.

Nesse sentido, o conjunto probatório é robusto no sentido de que restou plenamente configurada a qualificadora em tela. Ora, os agentes, capazes e com unidade de desígnios, na data dos fatos, reuniram-se para praticar o crime em questão.

Por sua vez, quanto ao emprego de arma de fogo, não há dúvida que possa implicar no seu afastamento. Isso porque a vítima, na oportunidade em que foi ouvida, foi taxativa em narrar que um dos roubadores portava arma de fogo, que no caso era o réu Felipe, tendo inclusive a utilizado para lhe ameaçar, colocando-a em seu pescoço no momento da abordagem.

Ademais, desnecessária a apreensão da arma para a subsistência do roubo circunstanciado. Nesta ordem de ideias temos que "é suficiente para a caracterização da causa de aumento de pena que o sujeito ativo porte a arma ostensivamente de modo que ameace a vítima, não sendo imprescindível que venha fazer uso do instrumento para praticar a violência ou grave ameaça". No mesmo sentido: "A ausência de apreensão da arma, empregada pelo agente quando da prática de roubo, não impede o reconhecimento da qualificadora, máxime se confirmada pela vítima e testemunha presencial" (TACRIM-SP RJD 10/117).

E ainda:

ROUBO QUALIFICADO PELO EMPREGO DE ARMA DE FOGO. APREENSÃO E PERÍCIA PARA A COMPROVAÇÃO DE SEU POTENCIAL OFENSIVO. DESNECESSIDADE. CIRCUNSTÂNCIA QUE PODE SER EVIDENCIADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA. ORDEM DENEGADA. I - Não se mostra necessária à apreensão e perícia da arma de fogo empregada no roubo para comprovar o seu potencial lesivo, visto que tal qualidade integra a própria natureza do artefato. II - Lesividade do instrumento que se encontra in re ipsa. III - A qualificadora do art. 157, § 2º, I, do Código Penal, pode ser evidenciada por qualquer meio de prova, em especial pela palavra da vítima - reduzida à impossibilidade de resistência pelo agente - ou pelo depoimento de testemunha presencial. IV - Se o acusado alegar o contrário ou sustentar a ausência de potencial lesivo da arma empregada para intimidar a vítima, será dele o ônus de produzir tal prova, nos termos do art. 156 do Código de Processo Penal. V - A arma de fogo, mesmo que não tenha o poder de disparar projéteis, pode ser empregada como instrumento contundente, apto a produzir lesões graves. VI - Hipótese que não guarda

correspondência com o roubo praticado com arma de brinquedo. VII - Precedente do STF. VIII - Ordem indeferida. (HC 93353 / SP - SÃO PAULO Relator (a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI /Julgamento: 04/11/2008).

E mais: no concurso delinquencial, em que pese o uso da arma de fogo por alguns dos assaltantes, e não por todos estes, certo é que não se faz mister que todos os partícipes consumam atos típicos de execução: para ser alguém corresponsável, basta que se constate a colaboração para o evento, auxiliando (física ou moralmente), instigando, prestigiando ou encorajando (em certas situações com a simples presença voluntária) a atuação dos executores diretos.

Neste passo releva notar que a vítima foi taxativa quanto à efetiva participação dos acusados, seja quanto à abordagem, seja ainda quanto ao ato de desapossamento da res, mencionando ainda que um dos assaltantes usava a arma de fogo para fins de intimidação, não sendo demais dizer que o fato de os demais co-agentes não portarem armas de fogo quando da execução do roubo não interfere com a comunicação da qualificadora correspondente e quanto ao reconhecimento da unitariedade do delito imputado a todos os co-autores (arg. do art. 30, CP; cfr. HC 75.972 - STF - 2ª Turma - min. Marco Aurélio - RTJ 168/921; HC 74.861 - STF - 1ª Turma - min. Sydney Sanches - RTJ 164/679; HC 71.559 - STF - 2ª Turma - min. Maurício Corrêa - RTJ 154/908).

Constata-se ainda que o só fato de a arma de fogo e os demais bens não terem sido apreendidos em poder dos réus não tem relevância alguma. É que não bastasse o fato de os acusados não terem sido presos em flagrante, senão em data posterior (donde se extrai hiato temporal para destinação de tais bens), não há se olvidar a participação de outro roubador jamais identificado ou preso a quem pode ter cabido a posse do produto do crime e da arma de fogo. E aqui, ademais, pontuo que o dinheiro subtraído não foi recuperado, advindo daí efetivo e concreto dano ao patrimônio da vítima.

Portanto, é caso de reconhecimento do roubo consumado com incidência das duas causas de aumento de pena (concurso de agentes e emprego de arma de fogo).

Ainda é cabível a agravante da reincidência em desfavor do réu Wellington, uma vez que consta de sua folha de antecedentes de folhas 715-719 condenação definitiva por crime anterior de tráfico de drogas.

Cabível, também, a agravante do cometimento do crime contra pessoa maior de 60 (sessenta) anos, tendo em vista que a vítima, na data dos fatos, tinha 66 (sessenta e seis) anos de idade, conforme dados colhidos de seu documento de identidade e inseridos no boletim de ocorrência de folhas 8-9.

Por outro lado, não há como incidir as circunstâncias judiciais de maus antecedentes e conduta social inadequada aos réus Felipe e Wellington. Isso porque inquéritos policiais e processos judiciais em andamento não são instrumentos hábeis a ensejar exasperação da pena base, conforme Súmula 444 do STJ.

Assim, concluindo pela tipicidade do fato, da mesma forma verifica-se sua ilicitude. Isso porque não se faz presente qualquer causa excludente de antijuridicidade, quais sejam, legítima defesa, estado de necessidade, exercício regular de direito ou estrito cumprimento do dever legal. A conduta dos acusados, além de típica, contraria o ordenamento jurídico pátrio, atingindo bem constitucionalmente tutelado.

Por fim, não se fazem presentes quaisquer causas que afastem a culpabilidade dos réus, sendo os mesmos imputáveis, apresentando potencial consciência de ilicitude, podendo-se esperar conduta diversa da praticada.

Ante o exposto, e por tudo mais que consta dos autos, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na denúncia para CONDENAR os RÉUS WELINGTON BOTASSO CARDOSO, WENDEL TEIXEIRA TELES e FELIPE MIRANDA ARAÚJO como incursos nas penas do art. 157, §2º, inciso II, e § 2º-A, inciso I, do Código Penal. Em sequência, passo a dosar a pena a ser aplicada, em estrita observância ao disposto pelo artigo 68 "caput" do Código Penal.

RÉU WELINGTON BOTASSO CARDOSO.

Analisando as diretrizes traçadas pelo artigo 59, do Código Penal, observo que o réu agiu com culpabilidade normal à espécie, nada tendo a se valorar como fator que fuja ao alcance do tipo. O réu é possuidor de maus antecedentes (fls. 715-719),

todavia deixo para valorá-los na